

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

11 juin 2026

Nouvelles prisons en partenariat public-privé : suivi 2026 des recommandations



En 2023, la Cour des comptes examinait les partenariats public-privé (PPP) pour la construction des nouvelles prisons. La surpopulation carcérale, la vétusté de certaines prisons et les contraintes budgétaires ont conduit le gouvernement à privilégier un financement par un partenaire privé. Dans ce cadre, 5 prisons ont été construites et 4 sont en projet. Lors de l'audit initial, la Cour recommandait notamment de renforcer les équipes chargées de la gestion de ces contrats complexes. Elle demandait en outre de réaliser une évaluation quantitative préalable pour démontrer la plus-value des PPP par rapport à une méthode d'achat classique. Dans son suivi en 2026, la Cour constate que la maîtrise des PPP s'améliore. En effet, 9 recommandations ont été appliquées, 16 sont en cours de mise en œuvre et 5 n'ont pas été suivies. La Cour souligne toutefois que la méthode qui étaye l'évaluation préalable du choix du PPP doit encore être améliorée.

Les PPP conclus par la Régie des bâtiments et le SPF Justice ont pris la forme de DBFM. La conception (*Design*), la construction (*Build*), le financement (*Finance*) et l'entretien (*Maintenance*) sont donc confiés à un partenaire privé. Les contrats DBFM que la Régie et le SPF gèrent concernent les prisons mises en service dans le cadre de trois masterplans. Depuis 2013, cinq prisons construites en DBFM sont en exploitation (Marche-en-Famenne, Beveren, Leuze-en-Hainaut, Haren et Termonde). Quatre nouveaux établissements sont en projet, à des stades différents : Anvers (mise en service prévue pour mi 2026), Bourg-Léopold (2029), Vresse-sur-Semois (2029) et Verviers (2031).

La Cour des comptes constate des progrès dans la gestion des prisons en DBFM par la Régie des bâtiments et le SPF Justice depuis l'audit de 2023. En effet, ils ont renforcé leurs équipes et amélioré les outils de coordination. Toutefois, la Régie peine toujours à recruter et à retenir les gestionnaires facilitateurs. Leur rôle est pourtant essentiel pour assurer la continuité entre les phases de construction et d'exploitation, capitaliser les retours d'expérience et garantir le suivi de la maintenance.

En outre, un cadre légal fédéral pour encadrer le recours aux PPP n'a toujours pas été adopté. Un groupe de travail a toutefois été mis en place en 2026 pour se pencher sur la question.

Si la Régie des Bâtiments a élaboré une méthode d'évaluation préalable qui s'appuie sur le guide du *European PPP Expertise Centre* (Epec) pour motiver le choix du mode DBFM, celle-ci doit encore d'être affinée. Pour la Cour des comptes, la méthode doit justifier les paramètres utilisés pour

l'évaluation, comme le taux d'actualisation et la valeur résiduelle des bâtiments. En effet, ils sont déterminants dans la comparaison entre les différentes options d'acquisition.

Le rapportage budgétaire au Parlement s'est amélioré pour les contrats déjà conclus. En effet, l'exposé général du budget précise désormais le coût des redevances d'investissement pour certaines prisons. Toutefois, le montant total des redevances d'investissement sur la durée d'exploitation (25 ans) des prisons d'Anvers et de Termonde ainsi que l'ensemble des informations sur les redevances d'entretien et des services facilitaires font défaut. Le Parlement n'a donc pas de vision exhaustive de l'engagement financier total de l'État sur toute la durée des contrats.

En outre, le rapportage au Parlement doit aussi inclure les projets en phase de conception pour renforcer le rôle d'autorisation préalable du Parlement.

Le partage d'expérience, notamment sur la plate-forme PPP, et l'implication des directions locales constituent des avancées positives pour améliorer les futurs contrats. La Cour des comptes estime qu'une évaluation formelle des contrats antérieurs reste toutefois nécessaire. La Régie des bâtiments et le SPF Justice se sont engagés à appliquer cette recommandation en 2026.

Le suivi de la maintenance des prisons en DBFM s'est aussi amélioré, notamment grâce à la mise à disposition d'un guide pratique, à la rationalisation des outils de gestion et au travail de la plate-forme PPP. Cependant, le suivi des obligations des prestataires reste en cours de déploiement. Les premières actions de suivi ont été prises par les gestionnaires facilitaires à Termonde et à Beveren, mais elles doivent encore être étendues à tous les établissements.

Enfin, la Cour des comptes relève que les engagements juridiques qui résultent des contrats DBFM ne sont pas enregistrés dans les comptes de droits et engagements hors bilan de l'État. En outre, le projet IWMS (*Integrated Workplace Management System*), indispensable pour améliorer la gestion des prisons en DBFM, n'a pas encore pu être lancé faute de budget. Il devait permettre d'harmoniser les outils de gestion, de centraliser les données et d'assurer la convergence des systèmes d'enregistrement des non-conformités.

Informations pour la presse

La Cour des comptes contrôle les finances publiques fédérales, communautaires, régionales et provinciales. Elle contribue à améliorer la gestion publique en transmettant aux assemblées parlementaires, aux gestionnaires et aux services contrôlés des informations utiles et fiables, résultant d'un examen contradictoire. Organe collatéral du Parlement, la Cour travaille de façon indépendante des pouvoirs qu'elle contrôle.

Le rapport « Nouvelles prisons en partenariat public-privé – Vers une meilleure maîtrise des contrats DBFM : suivi 2026 des recommandations » a été transmis au Parlement fédéral. Ce rapport et ce communiqué de presse sont disponibles sur courdescomptes.be.